

**Markaziy apparat va hududiy boshqarmalar xodimlariga nisbatan
xizmat tekshiruvlarini tayinlash va o'tkazish tartibi
to'g'risida
NIZOM**

1-bob. Umumiy qoidalar

1. Ushbu Nizom O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 302-311-moddalari, "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi Qonunining 49-moddasi, "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" va "Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida"gi qonunlari va Davlat agentligi direktorining 2024-yil 29-oktabrdagi 491-son XDFU buyrug'i asosida ishlab chiqilgan bo'lib, markazining markaziy apparati va hududiy boshqarmalari xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlash va o'tkazish tartibini belgilaydi.

2. Mazkur Nizom maxfiylik rejimini buzish bilan bog'liq holatlar yuzasidan o'tkaziladigan xizmat tekshiruviga nisbatan tatbiq etilmaydi.

3. Xizmat tekshiruvi xodim tomonidan intizomiy qilmish sodir etilganligi faktini, uning sodir etilishida xodimning aybi va daxldorligi, xodim tomonidan intizomiy qilmish sodir etilishiga imkon bergan sabablar va shart-sharoitlarni, ish beruvchiga yetkazilishi mumkin bo'lgan moddiy zararining xususiyati va miqdorini aniqlash maqsadida Ish beruvchining qarori (buyrug'i) asosida amalga oshiriladi.

4. Markaz tizimi xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvlari ular tomonidan xizmat vazifalari va lavozim majburiyatlarini lozim darajada bajarilmagani, ijro yoki mehnat intizomi buzilishi, Markaz tizimi xodimiga nomunosib xatti-harakatlar sodir etilgani holatlari yuzasidan o'tkaziladi.

5. Xizmat tekshiruvi o'tkazish jarayonida quyidagi prinsiplarga amal qilish lozim:

qonuniylik, kollegiallik, xolislik va adolatlilik;

xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodimning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlar ustivorligi;

olingan axborot va ma'lumotlarning konfidensialligi.

6. Xizmat tekshiruvi o'tkazishda xodimning tekshirilishi lozim bo'lgan masalaga aloqasi bo'lmagan va shaxsiy hayotiga oid ma'lumotlarni to'plash hamda ulardan foydalanish taqiqlanadi.

7. Xizmat tekshiruvi sifatsiz o'tkazilib, tekshirilayotgan holatlarga to'liq oydinlik kiritilmasdan qolingani, shuningdek yo'l qo'yilgan qonun buzilish holatlari yashirilgani aniqlanganda, aybdor xodimlarga javobgarlik choralari qo'llanilishi ko'rib chiqiladi.

2-bob. Xizmat tekshiruvini tayinlash asoslari va tartibi

8. Markazning markaziy apparati xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvi Davaktiv agentligi direktori va Markaz direktorining buyruqlari asosida;

Markazning hududiy boshqarmalari xodimlariga nisbatan Davaktiv agentligi va Markaz direktorlarining buyruqlari hamda hududiy boshqarma boshlig'ining buyruqlari (keyingi o'rinlarda g'buyruq) asosida tayinlanadi.

9. Buyruqda quyidagilar ko'rsatilishi lozim:

xizmat tekshiruvi predmeti (mavzusi);

xizmat tekshiruvi o'tkazishga asos bo'lgan sabab yoki vaziyat;

xizmat tekshiruvi o'tkazilishiga sabab bo'lgan holatni sodir etgan xodim(lar), f.i.sh va lavozimi (agar oldindan ma'lum bo'lsa);

komissiya tarkibi;

xizmat tekshiruvi o'tkazish muddati.

10. Xizmat tekshiruvi tayinlash to'g'risida qaror qabul qilishga quyidagilar asos bo'ladi:

jismoniy va yuridik shaxs vakillarining xodim yoki uning ishtirokida qonun buzilishi holatlari, odob-axdoq qoidalariga nomunosib harakatlar sodir etilgani, mehnat va ijro intizomi buzilishi va boshqa kamchiliklarga yo'l qo'yilayotgani haqida murojaatlari;

ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, nazorat qiluvchi hamda boshqa davlat organlari hamda jamoat tashkilotlarining xabarlari;

sudlarning xususiy ajrimlari, prokuratura va tergov-surishtiruv organlarining taqdimnomalari hamda topshiriq xatlari;

Davaktiv agentligi direktori o'rinbosarlarining ko'rsatma va topshiriqlari;

Markaz direktori o'rinbosarlari va tarkibiy bo'linma rahbarlarining bildirgilari;

hududiy boshqarma boshlig'i o'rinbosari va tarkibiy bo'linma rahbarlarining bildirgilari.

xodimlar tomonidan xizmat vazifalarini suiiste'mol qilish va undan chetga chiqish bilan bog'liq qonun buzilishi holatlari sodir etilishi, shuningdek ularni korrupsiya, poraxo'rlik va boshqa turdagi jinoyatlar sodir etishga undash holatlari to'g'risida xabar berilmaganligi;

manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi axborotni oshkor etish talablariga rioya etilmaganligi;

xodimning Ichki tartib-rejim qoidalari, Ichki mehnat tartib qoidalari, Odob-axloq qoidalari, Binoga kirib-chiqish bo'yicha Ichki va nazorat-o'tish rejimi qoidalari, Muzokaralar va boshqa protokol tadbirlarini o'tkazish tartibi to'g'risida Yo'riqnoma hamda boshqa ichki idoraviy hujjatlar talablarini qo'pol ravishda buzganligi;

xodim tomonidan intizomiy qilmish sodir etilgan deb taxmin qilish uchun asos beradigan boshqa ma'lumotlar;

xodim o'ziga nisbatan asossiz ayblov qo'yilgan yoki xulosachiqarilgan deb hisoblaganda uning yozma arizasi.

3-bob. Xizmat tekshiruvini o'tkazish tartibi va muddatlari

11. Buyruqda Xizmat tekshiruvi o'tkazish bo'yicha komissiya (*keyingi o'rinlarda – komissiya*) tarkibi tasdiqlanadi.

Komissiya tarkibi kamida uch nafar a'zodan iborat bo'ladi, uning tarkibiga Kasaba uyushmasi qo'mitasining a'zosi kiritiladi, komissiya a'zolaridan biri komissiyaning raisi etib belgilanadi.

12. Komissiya raisi komissiya ishini tashkil etadi va uni muvofiqlashtiradi. Uning o'tkazilayotgan xizmat tekshiruvi doirasidagi qonuniy talablari komissiya a'zolari tomonidan bajarilishi majburiy hisoblanadi. Xizmat tekshiruvini tashkil etish, tayyorlash va o'tkazish sifati, uning natijalari, xulosalari va takliflarining xolisligi uchun komissiya raisi shaxsan javobgar hisoblanadi.

13. Komissiya tarkibiga quyidagi xodimlar kiritilishiga yo'l qo'yilmaydi:
xizmat tekshiruvi o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan rahbar;

xizmat tekshiruvida aniqlanishi mumkin bo'lgan holatlarga daxldor bo'lishi mumkin bo'lgan xodim;

xizmat tekshiruvi o'tkaziladigan xodimga qarindoshligi yoki boshqa sabablarga ko'ra yon bosishi mumkin bo'lgan yaqin munosabatdagi xodim;

xizmat tekshiruvi dalolatnomasi qonunchilikka muvofiqligi va unda ko'rsatgan holatlarga yo'l qo'ygan (imkon bergan) xodimlarga javobgarlik choralari qo'llanilishi haqida qaror qabul qilish huquqiga ega bo'lgan mas'ul xodimlar;

xizmat tekshiruvi o'tkazishga malakasiz, layoqatsiz va qat'iyatsiz xodim;
qonunchilik hujjatlarida belgilangan boshqa asoslarga daxldor xodim.

Mazkur asoslardan biri yoki bir nechitasi mavjud bo'lganda xodim xizmat tekshiruviga ishtirok etishdan ozod qilishni so'rab bildirgi bilan murojaat qilishi shart.

14. O'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodim ushbu bandda nazarda tutilgan asoslardan biri mavjud bo'lgan taqdirda komissiya a'zosini rad etish to'g'risida yozma shakldagi ariza bilan murojaat qilishga haqli.

Xodimning komissiya a'zosini rad etishi haqidagi arizasi xizmat tekshiruvini tayinlagan rahbar tomonidan xizmat tekshiruvi natijalari haqida komissiya dalolatnoma rasmiylashtirib, xodimni tanishtirgan kunga qadar qabul qilinishi, **bir ish kunidan kechiktirmay** ko'rib chiqilishi va natijasi bo'yicha qaror qabul qilinishi lozim.

15. Nizomning 15-bandida nazarda tutilgan asoslardan biri mavjud bo'lsa, komissiya a'zosi darhol o'zini o'zi rad etishi shart.

16. Xodimning komissiya a'zosini rad etish to'g'risidagi arizasi qanoatlantirilganda yoki komissiya a'zosi o'zini o'zi rad etganda komissiyaning rad etilgan a'zosi o'rniga yangi a'zosi tayinlanadi.

17. Xizmat tekshiruvi o'tkazishga maxsus bilimlar sohasida maslahat olish uchun shartnoma asosida ekspert sifatida mutaxassislar jalb qilinishi mumkin.

18. Xizmat tekshiruvini o'tkazish muddati o'n besh ish kunidan oshmasligi kerak. Xizmat tekshiruvini ushbu muddatda, obektiv sabablarga ko'ra tugallash mumkin bo'lmagan alohida hollarda, Markaz direktori va hududiy boshqarma boshlig'i tegishli komissiyaning asoslantirilgan vajlari asosida xizmat tekshiruvi o'tkazish muddatini yana o'n besh ish kunigacha uzaytirishi mumkin.

19. Xizmat tekshiruvi o'tkazilishida komissiya a'zolari (komissiya raisidan tashqari) bir xil huquq va majburiyatlarga ega hamda xizmat tekshiruvi xulosasining tegishli yo'nalishi bo'yicha birdek mas'ul hisoblanadi.

20. Xizmat tekshiruvi jarayonida quyidagilar to'liq va xolisona aniqlanishi lozim:

- xizmat tekshiruvi o'tkazishga asos bo'lgan ma'lumotlardagi har bir vajning asosiligi;

- sodir etilgan holat, intizom qilmish va huquqbuzarlik yoki qonun buzilish holatining to'liq tafsilotlari, bunga imkon bergan sabab va shart-sharoitlar;

- intizomiy qilmish, huquqbuzarlik va qonunbuzilish holatining yo'l qo'yilgan (sodir etilgan) vaqti, joyi, usuli va boshqa zarur tafsilotlari;

- xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodimning shaxsini tavsiflovchi ma'lumotlar;

- xodimning o'rganilayotgan holatga aloqadorligi, aybdorligini tasdiqlovchi dalillarning mavjudligi;

- xodimning harakatlari yoki harakatsizligi oqibatida yetkazilgan moddiy zararining mavjudligi, xususiyatlari va miqdori.

Xizmat tekshiruvining to'liq qamrovda o'tkazilishi ta'minlanishi uchun xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan masalalarga aloqador boshqa holatlar ham o'rganilishi mumkin.

21. Xizmat tekshiruvi davomida xodimlar yoki jalb etilgan boshqa shaxslar bilan o'tkazilgan suhbat jarayonlari audio yoki video tarzda yozib olinishi mumkin hamda suhbat yuzasidan bayonnoma tuziladi (*audio yoki video yozuvlar xizmat tekshiruvi materiallariga qo'shib qo'yiladi*).

Audio va video qaydni amalga oshirishga oldindan suhbat o'tkaziladigan shaxsning roziligi olinadi. Rozilik berilmagan taqdirda, audio va video qaydni amalga oshiruvchi uskunalardan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.

22. O'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan yoki boshqa xodim suhbat yoki tushuntirish berishdan, shuningdek taqdim etilgan hujjat bilan tanishish va bu haqda tegishli hujjatni imzolashdan bosh tortgan hollarda komissiya a'zolari tomonidan bu haqda dalolatnoma rasmiylashtiriladi.

- xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodim tomonidan tushuntirish berishdan, so'ralgan hujjat va ma'lumotlarni taqdim etishdan, taqdim etilgan hujjatlar bilan tanishishdan va bu haqda tuzilgan hujjatni imzolashdan bosh tortilgani xizmat tekshiruvi yakunlanishiga sabab bo'lmaydi.

23. Xizmat tekshiruvi davrida o'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodim Markaz tizimida boshqa lavozimga doimiy ishga o'tkazilgan bo'lsa, xizmat tekshiruvi o'tkazish joyiga yetib kelish zaruriyati paydo bo'lganida, xodimning yetib kelishini ta'minlash uning bevosita rahbari zimmasida bo'ladi.

Xodimning xizmat tekshiruvi o'tkazish joyiga kelishiga zarurat bo'lmasa, undan holat yuzasidan olingan tushuntirish xati dastlab skaner variantda taqdim etilishi va keyinchalik uning asl nusxasi pochta aloqa tarmog'i orqali yuborilishi mumkin.

24. Xodim yuqori lavozimga tayinlanganligi sababli unga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazayotgan tarkibiy bo'linmada xizmat tekshiruvi o'tkazish vakolati bo'lmasa, xizmat tekshiruvi to'xtatilib, bu haqda yuqori turuvchi vakolatli rahbarga xabar qilinadi va xizmat tekshiruvi materiallari taqdim etiladi.

25. Komissiya tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazish jarayonida xodimning shaxsiy hayoti bilan bog'liq ma'lumotlarni oshkor qilish, shuningdek, qonunchilikka zid tarzda taz'yiqlik o'tkazish va aldov yo'li bilan tushuntirish xatlari olish yoki hujjatlarni imzolatish taqiqlanadi.

26. Xizmat tekshiruvi davomida ishga oydinlik kiritadigan zarur hujjatlar nusxalari boshqa tashkilot va idoralardan yozma so'rov asosida olinishi mumkin.

27. Xizmat tekshiruvi jarayoniga boshqa shaxslarning aralashishi, shuningdek, vakolatli rahbar ruxsatisiz ushbu tekshiruvga taalluqli bo'lgan hujjatlar bilan boshqa shaxslarning tanishishi taqiqlanadi.

Ushbu talablarga rioya etmaslik belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi.

28. Quyidagi hollarda xizmat tekshiruvi o'tkazilmaydi:

xodimning xatti-harakatlari yuzasidan kelib tushgan shikoyat anonim deb topilganda;

jismoniy va yuridik shaxslarning vakillari orqali taqdim etilgan shikoyatlarda ularning vakolatini tasdiqlovchi hujjatlar mavjud bo'lmaganda;

avval ko'rib chiqilib, xizmat tekshiruvi o'tkazilgan shikoyatlar, xabarlar va boshqa ma'lumotlardagi vajlar qayta kiritilganda.

Markaz direktori tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilishi lozim deb topilgan hollar bundan mustasno.

4-bob. Komissiyaning huquq va majburiyatlari

29. Komissiya quyidagi huquqlarga ega:

o'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodimlarga yozma shaklda tushuntirishlar taqdim etishni, shuningdek xizmat tekshiruvi masalalarining mohiyati yuzasidan boshqa axborotni ma'lum qilishni taklif etish;

xizmat tekshiruvi jarayonida aniqlanishi kerak bo'lgan holatlar haqida biror-bir ma'lumotdan xabardor bo'lishi mumkin bo'lgan xodimlarga ular yuzasidan yozma tushuntirishlar berishni taklif etish;

agar xodimning ish joyida hozir bo'lishi xizmat tekshiruviga xalaqit berishi mumkin deb taxmin qilish uchun asosli sabablar mavjud bo'lsa, xizmat tekshiruvi vaqtida xodimni ishdan chetlatish to'g'risida Markaz direktoriga takliflar kiritish;

xizmat ttekshiruvini o'tkazish uchun muhim bo'lgan hujjatlar bilan tanishish va zarurat bo'lganda ularning ko'chirma nusxalarini xizmat tekshiruvi materiallariga qo'shib qo'yish;

o'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodim foydalanadigan xizmat xonalarini, shu jumladan uning ish joyini, stollarni, javonlarni, papkalarni, ish jildlarini, kompyuter va fleshkalarini, maxfiy axborotni tashuvchi jism mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa predmetlarni ish beruvchining roziligi bilan ko'zdan kechirishni amalga oshirish;

maxfiy axborot mavjud bo'lgan barcha jismlarni hamda ularning kelib tushishi va harakatlanishini aks ettiruvchi hisobga olish hujjatlarini (hisobga olish daftarlari va jurnallarini) ish beruvchining roziligi bilan tekshirish;

inventarizatsiya, taftish, audit o'tkazish haqida bildirgi kiritish;

ilmiy, texnikaviy va boshqa maxsus bilimlarni talab etadigan masalalar bo'yicha mutaxassislarni shartnoma asosida jalb etish to'g'risida bildirgi kiritish hamda ulardan maslahat olish.

Komissiya qonunchilikka muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin.

30. Komissiya zimmasiga quyidagi majburiyatlar yuklatiladi:

o'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodimning hamda xizmat tekshiruvida ishtirok etish uchun jalb qilingan boshqa shaxslarning huquq va erkinliklariga rioya etishi;

xizmat tekshiruvi materiallarining but saqlanishini va maxfiyligini ta'minlashi, tekshiruv natijalari to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor etmasligi;

o'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodimga uning huquq va majburiyatlarini tushuntirishi;

xizmat tekshiruvi o'tkazilishining borishi haqida ish beruvchini xabardor qilishi;

intizomiy qilmish sodir etilganligi fakti aniqlangan taqdirda, ushbu intizomiy qilmish sodir etilgan sana va vaqtni, intizomiy qilmishni sodir etgan xodimning javobgarligi darajasi va xususiyatiga ta'sir qiladigan, uning aybini ham og'irlashtiradigan, ham yengillashtiradigan holatlarni hujjat bilan tasdiqlashi;

o'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodimning shaxsiy, ishbilarmonlik va axloqiy sifatlarini tavsiflovchi hujjatlar va materiallarni to'plashi;

ilgari o'tkazilgan xizmat tekshiruvi materiallarini, shuningdek o'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodim tomonidan ilgari sodir etilgan intizomiy qilmish to'g'risidagi axborotni o'rganishi;

o'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodimga o'tkazilayotgan tekshiruvga bevosita aloqador bo'lgan masalalarning mohiyati

yuzasidan tushuntirish berishni taklif qilishi, u tushuntirish berishni rad etgan taqdirda esa komissiya a'zolari tomonidan imzolanadigan tegishli dalolatnoma tuzishi;

o'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodim tomonidan intizomiy qilmish sodir etilganligiga guvoh bo'lganlar xizmat tekshiruvi jarayonida aniqlangan taqdirda, ularni belgilangan tartibda jalb qilishi;

mehnat majburiyatlarining aniqlangan va bartaraf etilishi talab qilinadigan buzilishlari haqida Markaz direktoriga darhol xabar berishi;

xodimning intizomiy qilmishni sodir etishiga imkon bergan sabablar va shart-sharoitlarni aniqlashi hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan choralarni taklif qilishi;

xizmat tekshiruvi o'tkazishning belgilangan muddatiga rioya etishi;

xizmat tekshiruvi natijalari to'g'risida dalolatnoma tayyorlashi va uni belgilangan muddatda Markaz direktoriga taqdim etishi;

o'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilgan xodimni xizmat tekshiruvini o'tkazish natijalari to'g'risidagi dalolatnoma bilan imzo qo'ydirib tanishtirishi, tanishish rad etilgan yoki tanishganlik to'g'risida imzo qo'yish rad etilgan taqdirda esa komissiya a'zolari tomonidan imzolanadigan tegishli dalolatnoma tuzishi shart.

Komissiyaning zimmasida qonunchilikka muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin.

5-bob. O'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodimning huquq va majburiyatlari

31. O'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodim:

xizmat tekshiruvi nima sababli o'tkazilayotganini bilishga;

komissiya a'zolarini rad etish to'g'risida arz qilishga;

xizmat tekshiruvi masalalari bo'yicha yozma tushuntirishlar berishga;

xizmat tekshiruvi o'tkazilishi davomida iltimosnomalar berishga;

xizmat tekshiruvi materiallariga qo'shib qo'yish uchun hujjatlar, ashyoviy dalillar taqdim etishga;

guvohlarni xizmat tekshiruvi o'tkazilishi davomida keyinchalik ularni so'rovdan o'tkazish uchun taqdim etishga;

xizmat tekshiruvi materiallari bilan tanishishga, ulardan ko'chirmalar, ko'chirma nusxalar olishga;

xizmat tekshiruvi natijalari haqidagi dalolatnoma bilan tanishishga;

komissiyaning qarorlari va harakatlari (harakatsizligi) ustidan yakka tartibdagi mehnat nizolari uchun belgilangan tartibda shikoyat qilishga haqlidir.

32. Xodim o'z sha'ni va qadr-qimmatiga putur yetkazadigan ma'lumotni rad etish uchun xizmat tekshiruvi o'tkazilishini talab qilishga haqlidir. Xizmat tekshiruvini o'tkazish to'g'risidagi ariza ish beruvchiga yozma shaklda beriladi va u taqdim etilgan kundan e'tiboran uch kundan kechiktirmay ko'rib chiqiladi.

33. O'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan xodim o'ziga berilgan huquqlardan vijdonan foydalanishi, xizmat tekshiruvi o'tkazilishiga

monelik qilmasligi, shu jumladan xizmat tekshiruvda ishtirok etishdan bo‘yin tovlamasligi, haqiqatni aniqlashga dalillarni yo‘q qilish, soxtalashtirish, boshqa g‘ayriqonuniy harakatlar sodir etish yo‘li bilan monelik qilmasligi shart.

6-bob. Xizmat tekshiruvi o‘tkazish vaqtida xodimni ishdan chetlashtirish

34. Agar xodimning ish joyida hozir bo‘lishi xizmat tekshiruviga halaqit berishi mumkin deb taxmin qilish uchun asosli sabablar mavjud bo‘lsa, ish beruvchi xodimni ishdan chetlashtirishga haqli.

35. Xodimni ishdan chetlashtirish ish beruvchining tegishli buyrug‘i bilan rasmiylashtiriladi va buyruq o‘ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o‘tkazilayotgan xodimning e’tiboriga imzo qo‘ydirib yetkaziladi.

36. Agar xodim uni ishdan chetlashtirish to‘g‘risidagi buyruq bilan tanishishni yoki buyruqqa imzo qo‘yishni rad etsa, komissiya a‘zolari tegishli dalolatnoma tuzadi va xizmat tekshiruvi materiallariga qo‘shib qo‘yadi.

37. Ish beruvchi xodimning talabiga ko‘ra unga ishdan chetlashtirish haqidagi buyruqning tasdiqlangan ko‘chirma nusxasini u murojaat etgan kundan e’tiboran uch kundan kechiktirmay berishi shart.

38. Xodimni ishdan chetlashtirish muddati xizmat tekshiruvi o‘tkazish muddatidan oshib ketmasligi lozim.

39. O‘ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o‘tkazilayotganligi sababli ishdan chetlashtirilgan xodimga ishdan chetlashtirishning butun davri uchun o‘rtacha ish haqi saqlanib qoladi.

7-bob. Xizmat tekshiruvi natijalarini rasmiylashtirish

40. Komissiya tomonidan xizmat tekshiruvi natijalari to‘g‘risida dalolatnoma (keyingi o‘rinlarda – dalolatnoma) rasmiylashtiriladi.

Dalolatnoma tegishli qarorni qabul qilish uchun ovoz bergan komissiya a‘zolari tomonidan imzolanadi. Xizmat tekshiruvining natijalari haqidagi qarordan rozi bo‘lmagan komissiya a‘zosi dalolatnomaga o‘zining alohida fikrini yozma shaklda ilova qiladi.

41. Dalolatnomada quyidagi ma’lumotlar ko‘rsatilishi kerak:

o‘ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o‘tkazilgan xodim to‘g‘risidagi (*xodimning familiyasi, ismi, otasining ismi, u bajarayotgan ish (egallagan lavozim), Markaz tizimidagi ish staji, ilgari sodir etilgan intizomiy huquqbuzarliklar uchun intizomiy jazoning mavjudligi yoki mavjud emasligi haqidagi ma’lumotlar*);

xizmat tekshiruvini o‘tkazgan komissiya tarkibi to‘g‘risidagi;

xizmat tekshiruvini o‘tkazish asoslari haqidagi;

xodim intizomiy qilmish sodir etganligi faktining mavjudligi yoki mavjud emasligi to‘g‘risidagi;

intizomiy qilmish sodir etilganligi faktini tasdiqlovchi hujjatlar haqidagi;

o‘ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o‘tkazilgan xodimning tushuntirishlarida ko‘rsatilgan vajlar to‘g‘risidagi;

xodimning intizomiy qilmish sodir etganligi holatlari va uning oqibatlari haqidagi;

xodimning o'z mehnat majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi uchun uning aybdorligini tasdiqlovchi yoki istisno etuvchi materiallar to'g'risidagi;

intizomiy qilmish sodir etilganligi natijasida xodim tomonidan ish beruvchiga yetkazilgan zararning xususiyati va miqdori haqidagi (*agar shunday zarar mavjud bo'lsa*).

42. Dalolatnomaning yakunlovchi qismida xizmat tekshiruvi natijasida komissiya kelgan xulosalar shakllantiriladi.

Xodim tomonidan intizomiy qilmish sodir etilganligi fakti tasdiqlangan taqdirda, dalolatnomada xodimni intizomiy javobgarlikka tortish to'g'risida, xodim ish beruvchiga haqiqatdan to'g'ridan-to'g'ri zarar yetkazganligi fakti aniqlangan taqdirda esa moddiy javobgarlikka ham tortish haqida ish beruvchiga yo'llangan takliflar, shuningdek mehnat intizomini kuchaytirishga, xodimlar tomonidan intizomiy qilmishlar sodir etishga imkon beradigan sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan, profilaktika xususiyatiga ega bo'lgan tavsiyalar mavjud bo'lishi lozim.

Agar xizmat tekshiruvini o'tkazish natijasida xodimning intizomiy qilmish sodir etganligi faktining mavjud emasligi yoxud xodimning o'z mehnat majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi uchun aybi yo'q ekanligi aniqlansa, dalolatnomaning yakunlovchi qismida xodimga nisbatan asossiz shubhalanish uchun imkon bergan sabablar yoxud xodimning o'z mehnat majburiyatlarini bajarishiga monelik qilayotgan haqiqiy sabablar ko'rsatiladi.

43. Agar komissiya xizmat tekshiruvini o'tkazish uchun xodimning sha'niga, qadr-qimmatiga yoki ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi noto'g'ri ma'lumotlar asos bo'lganligini aniqlasa, dalolatnomaning yakunlovchi qismida ushbu ma'lumotlarni rad etish haqidagi tavsiyalar bo'lishi lozim.

Xizmat tekshiruvi natijasiga ko'ra, xodimning sha'ni va qadr qimmatini poymol qilish, unga nisbatan tuhmat yoki boshqa huquqbuzarliklar sodir etilganligini tasdiqlovchi ma'lumotlar aniqlansa, to'plangan hujjatlar ko'rib chiqish uchun tegishliligi bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga yuboriladi.

44. Agar xizmat tekshiruvi natijalari bo'yicha ma'muriy huquqbuzarlik yoxud jinoyat alomatlarini aniqlansa, dalolatnomada tekshiruv materiallarini tegishli davlat organlariga yuborish haqidagi takliflar ko'rsatiladi.

45. Dalolatnoma komissiya to'plagan boshqa materiallar bilan birga ish beruvchiga komissiya majlisida o'tkazilgan xizmat tekshiruvi haqida qaror qabul qilinganidan keyin uch ish kunidan kechiktirmay topshirilishi kerak.

46. Xizmat tekshiruvi xulosasi nusxasi o'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilgan xodimga, agarda bir nechta xodimlarga nisbatan o'tkazilgan bo'lsa, xulosaning o'ziga oid qismidan ko'chirma uning so'roviga asosan berilishi

mumkin (*maxfiy hamda davlat va xizmat sirlarini o'zida aks ettirgan xulosalar bundan mustasno*).

Xizmat tekshiruvi materiallari bilan uchinchi shaxslarni tanishtirish sud, advokatura, prokuratura yoki boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning so'rovlari, shuningdek, rahbariyatning ruxsati asosida amalga oshirilishi mumkin.

Xizmat tekshiruvi xulosasidan nusxa berish to'g'risidagi so'rovnomalarga asosan faqat so'rovnoma doirasidagi xodimning xatti-harakatlari bo'yicha xizmat tekshiruvi xulosasidan ko'chirma beriladi.

8-bob. Xizmat tekshiruvlarining hisobini yuritish

47. Xizmat tekshiruvlarining yagona hisobi Markazda Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'lim, hududiy boshqarmalarda esa kadrlar xizmati tomonidan Nizomning ilovasiga muvofiq yuritiladigan jurnalda ro'yxatga olinadi va ish yuritish qoidalarini asosida amalga oshiriladi.

48. Markazda o'tkazilgan xizmat tekshiruvi hujjatlari Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limida jamlanadi va saqlanadi.

Hududiy boshqarmalar xizmat tekshiruvi dalolatnomalari nusxasini ro'yxatga olish uchun Markazning Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limiga yuboradi.

49. Xizmat tekshiruvi natijasi bo'yicha xodimlarga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llash haqidagi buyruqlar xodimning shaxsiy hujjatlar yig'ma jildiga qo'shish uchun tegishligicha Markaz va uning hududiy boshqarmalari kadrlar xizmatiga topshiriladi.

50. Markazning hududiy boshqarmalari o'tkazilgan xizmat tekshiruvlari bo'yicha Nizomning ilovasidagi shaklda hisobotni har chorak yakunidan keyingi oyning 5-sanasiga qadar Markazning Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limiga taqdim etadi.

9-bob. Yakunlovchi qoidalar

51. Xizmat tekshiruvi natijalari muhokama qilinib, aniqlangan qonun buzilishi holatlari va boshqa kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilanadi.

52. O'tkazilgan xizmat tekshiruvi doirasidagi ma'lumotlardan foydalanish huquqiga faqat Markaz direktori, uning o'rinbosarlari, Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi xodimi hamda komissiya a'zolari (*aynan komissiya a'zosi sifatida ishtirok etgan xizmat tekshiruvlari bo'yicha*) ega.

Xizmat vazifalarini bajarish uchun o'tkazilgan xizmat tekshiruvlari haqidagi axborotdan foydalanishi zarur bo'lgan xodimlar, ushbu axborotdan foydalanishiga tegishligicha Markaz direktori yoki hududiy boshqarma boshlig'ining yozma roziligini olishi lozim.

53. Komissiya a'zolari xizmat tekshiruvi jarayonida olingan axborot va ma'lumotlarning konfidensialligini ta'minlashi lozim, ularning o'zlariga ma'lum bo'lib qolgan shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilishi taqiqlanadi.

54. Ushbu Nizom talablari buzilishida aybdor bo'lgan shaxslar qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi.

Markaziy apparat va hududiy boshqarmalar xodimlariga nisbatan
xizmat tekshiruvlarini tayinlash va o'tkazish tartibi
to'g'risidagi nizomga
ILOVA

(Tashkilot nomi)ning xizmat tekshiruvlari reestri

[illegible]